

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٢٧ يونيو سنة ٢٠١٢م، الموافق ٧ شعبان سنة ١٤٣٣هـ،
برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد سالم الكواري، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة القضاة: محمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي، ود. ضحى إبراهيم الزباني، ود. محمد المشهداني، ونوفل بن
عبد السلام غربال، أعضاء المحكمة.
وبحضور السيد/ عبد الحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم التالي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٢/٢٠١١ لسنة (٩) قضائية.

المقامة من:

راجيندرا كومار أجداوال وكيلته المحامية فاطمة الحواج.

ضد:

١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته)

ويمثله جهاز قضايا الدولة.

٢- النيابة العامة.

الإجراءات

بتاريخ الثاني من شهر فبراير سنة ٢٠١١، أودع المدعي الأمانة العامة للمحكمة صحيفة
الدعوى الماثلة، طالبا الحكم، أولاً: بعدم دستورية المادة (١/٣٤٢) من قانون العقوبات،
والمادة (١٦٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦،
والمادة (٣) من القرار الوزاري رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد وتنظيم الخدمات
والاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، وإلزام المطعون ضدهما بمصروفات
الطعن ومقابل أتعاب المحاماة.

قدم جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً: بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى. ونظرت الدعوى على النحو المبين بالجلسات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعي، أنه في يوم ٢٠٠٩/٦/١ بدائرة أمن محافظة المحرق تسبب بخطئه في موت أحد العمال، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ، بأن لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المجني عليه من خطر انقذاف القضبان الحديدية الساخنة من آلة تبريدها، لعدم توفير الحواجز الجانبية للآلة، مما تسبب بإحداث الإصابات بالمجني عليه وأودت بحياته، كما أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من خطر انقذاف القضبان الحديدية الساخنة من آلة تبريدها وذلك على النحو المبين بالأوراق، ثم قدمته إلى المحاكمة الجنائية بالدعوى رقم ٠٧/٢٠٠٩/٨٩٦٤ أمام المحكمة الصغرى الجنائية، وطلبت عقابه وفقاً لأحكام المادتين ٦٤ مكرر و١/٢٤٢ من قانون العقوبات، والمادة ١٦٥ من قانون العمل الصادر بالمرسوم رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته، والمادة (٣) من القرار الوزاري رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل.

وأثناء نظر الدعوى بجلسة ٢٠١٠/١١/٨ دفعت وكالة المدعي بعدم دستورية المادة التي تعاقب مدير المنشأة، ثم تقدمت بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٢ بمذكرة مفصلة دفعت فيها بعدم دستورية النصوص المطعون عليها سائلة الذكر، وصممت على ما جاء بها، وفي ذات الجلسة قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وأجلت الدعوى لجلسة ٢٠١١/١/٢٦ لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة أعادت الوكالة ذات الدفع وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لذات السبب للمرة الثانية لجلسة ٢٠١١/٣/٢٧ لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الماثلة بتاريخ ٢٠١١/٢/٢.

وحيث إن جهاز قضايا الدولة قدم مذكرة دفع فيها أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى.

وحيث إن الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ تنص على أنه ((ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

(ج) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن)) ، وحيث إنّ مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها عن طريق الدفع، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها، ورتب على عدم رفعها في الميعاد سقوط الدفع واعتباره كأن لم يكن، فدل بذلك على أنّ المشرع اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية عن طريق الدفع، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية نص تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز شهراً واحداً، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيها به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده. وبالتالي فإنّ ميعاد الشهر الذي فرضه المشرع على نحو أمر، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، هو من المواعيد الحتمية التي تعتبر ظرفاً يجب اتخاذ الإجراء خلاله ، وإلا سقط الحق في اتخاذها، ويقيد كلاً من الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء، فإن تجاوزته محكمة الموضوع أو سكتت عن تحديد أي ميعاد آخر يقل عنه، يتعين على الخصوم الالتزام به ورفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وعلى المحكمة الدستورية أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، لأن المشرع رتب على عدم رفع الدعوى خلال هذا الأجل اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، ومن ثم يقع هذا الجزاء بقوة القانون ودونما حاجة إلى الحكم به.

لما كان ذلك، وكان الثابت من ملف الدعوى أنّ الحاضرة عن المدعي أمام محكمة الموضوع دفعت بجلسة ٢٠١٠/١١/٨ بعدم دستورية النصوص المطعون عليها، ثم قدمت

مذكرة مفصلة بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٢ بذات الدفع، وأن المحكمة قدرت جديته بذات الجلسة، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، بما مؤداه أن المحكمة حددت له اعتباراً من ذلك التاريخ ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع الدعوى الدستورية، وحيث إن المدعي لم يودع صحيفة دعواه هذه المحكمة إلا في ٢٠١١/٢/٢ أي بعد انقضاء ميعاد الشهر الذي حدده القانون كحد أقصى لا يجوز تجاوزه، فإن الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد فتكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به، ولا يغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى للمرة الثانية حتى ٢٠١١/٣/٢٧ ليقدم المدعي ما يفيد طعنه بعدم دستورية ذات النصوص بعد فوات الميعاد الأول الذي ضربته المحكمة للمدعي، إذ لا اعتداد بذلك في مقام حساب الميعاد لرفع الدعوى الدستورية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة